

ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเทศบาลตำบลบางป่อ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอความเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเทศบาลตำบลบางป่อ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ตามลำดับ ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งพิพาทตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ทั้งสองกรณีให้ผู้ฟ้องคดีทราบผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ทั้งสองกรณีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อครบกำหนดดังกล่าวแล้วผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่พระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒/๒๕๖๗)

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงาได้ส่งสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๘) ได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีอ่าน แปล และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ป่าในตำบลเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แก่ราชการด้วยความตั้งใจอุทิศสาหัส เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๘๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้เกษียณอายุราชการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้งดโทษผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งงดโทษต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ แต่นาคติมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นว่า มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ในกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไม่มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็น ต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดหกสิบวันเป็นวันที่ผู้อุทธรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และให้ถือว่าวันที่หกสิบเอ็ดเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ มีผลทำให้ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ขยายออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดหกสิบวัน และถือว่าวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์เป็นวันที่ผู้อุทธรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยให้ถือว่าวันที่เก้าสิบเอ็ดเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งพิพาทให้งดโทษผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งงดโทษต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนาคติมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำสั่งงดโทษดังกล่าวในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ร้องทุกข์ได้รับหนังสือร้องทุกข์ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๑/๒๕๖๗)



๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานนั้น เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายเกี่ยวกับการอุทธรณ์และระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อกฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดให้การยื่นอุทธรณ์มีผลนับแต่วันที่ส่งไปรษณีย์เหมือนดังเช่นมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือข้อ ๑๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายและกฎดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลมหรือในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งได้ เนื่องจากมีใช้บทกฎหมายหลัก กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๑๖๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติให้การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามิมีผลนับแต่วันที่การแสดงเจตนาขึ้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการทั่วไปมาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงฟังว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษเป็นผู้ทำงานเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งที่สั่งให้เป็นผู้ทำงาน จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะก่อนการฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๘/๒๕๖๗)

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร และคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารบางส่วน และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารบางส่วน เนื่องจากการก่อสร้างอาคารรุกล้ำแนวคลองสาธารณะประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ไม่มีที่อยู่อาศัยและอาจต้องถูกลงโทษทางอาญา ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับ และให้เทศบาลนครภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหาย นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง จึงเป็นกรณีที่มิกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองได้ก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวเสียก่อนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสำหรับข้อหาที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายนั้น โดยที่มูลเหตุแห่งการฟ้องละเมิดคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าคำสั่งที่พิพาททั้งสามฉบับดังกล่าวเป็นคำสั่งที่มีชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งพิพาททั้งสามฉบับดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีข้อหานี้ไว้พิจารณาได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกำหนดราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีที่นำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกำหนดราคาประเมินที่ไม่ถูกต้องตามสภาพของที่ดิน ซึ่งมีใช้การโต้แย้งการใช้อำนาจในการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของนายกเทศมนตรี รวมถึงมิใช่การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี



ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) จึงมิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใดไม่เห็นด้วยกับบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการประกาศใช้ สามารถยื่นคำร้องคัดค้านราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะของตนเองในบัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของจังหวัดนั้นได้ โดยยื่นคำคัดค้านต่อคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หลังจากนั้น หากเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจำจังหวัดดังกล่าว ก็สามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ว่าด้วยการคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น ในกรณีที่มีบทกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้ว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการยื่นคัดค้านราคาประเมินที่ดินต่อคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสมุทรสาครก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๐/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๔ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอนโนนคุณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ต่อมา ได้มีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ซึ่งได้ตรวจสอบสืบสวนแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริต จึงแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อทราบและให้ดำเนินคดีผู้ฟ้องคดีกับพวกตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อจึงมีหนังสือกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการป.ป.ช.) ต่อมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนและมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางอาญาในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ ในระหว่างนั้น



ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมารับราชการที่เทศบาลตำบลห้วยเรือ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ หลังจากนั้น ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปลี่ยนแปลงโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ ในส่วนของคดีอาญา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่า มิได้กระทำความผิดตามฟ้อง จากนั้นผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อแจ้งผลแห่งคำพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวและขอให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคำสั่งลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ เป็นการออกคำสั่งที่ชอบแล้ว และผู้ฟ้องคดี ไม่อาจอ้างคำพิพากษาศาลฎีกามาเป็นประโยชน์ให้แก่การดำเนินการทางวินัยได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิในการขอให้พิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่การวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เมื่อศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้กระทำความผิดทางวินัย ฐานทุจริตต่อหน้าที่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการและที่ปฏิเสธคำขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่ โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และคำสั่งฉบับลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่เปลี่ยนแปลงโทษจากไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีตามข้อ ๕ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๙ วรรคหนึ่งของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับคำฟ้องในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งปฏิเสธคำขอดังกล่าว ถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งดังกล่าวและเป็นกรณีไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งข้างต้นตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมิได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์คำสั่งไว้ ระยะเวลาการอุทธรณ์คำสั่งนี้จึงขยายเป็นหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังได้รับแจ้งผลการพิจารณาแล้ว ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๐๔/๒๕๖๖)



๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาย อ. ฟ้องว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ลงทะเบียนทางหลวงเทศบาล ซอยสุขุมวิท ๓๘ (ซอยสันติสุข) ทับที่ดินของนาย อ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น การออกประกาศกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนทางหลวงเทศบาลดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และมีผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่คู่กรณีในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง อีกทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีในข้อหานี้ต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๕/๒๕๖๗)

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ผู้ฟ้องคดีได้เสนอมผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (กรณีทบทวน) ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถนำมาฟ้องต่อศาลได้โดยตรง โดยไม่จำต้องยื่นอุทธรณ์ก่อน



ตามมาตรา ๘๗ ประกอบกับมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๖)

๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นบิดาของเด็กหญิง พ. ซึ่งได้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษสองภาษา Mini English Program (MEP) และเด็กหญิง พ. สามารถสอบผ่านคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๒ ตามประกาศโรงเรียนมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำหรับห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าว ที่กำหนดว่าโรงเรียนมุกดาหารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาในทุกกรณี หากมีการขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อภายหลังการมอบตัวเสร็จสิ้นทุกกระบวนการไปแล้ว เมื่อข้อ ๓ ของประกาศฉบับพิพาทมิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไปที่ผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๗/๒๕๖๖)

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว นั้น แม้ว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะเป็นที่ยุติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ก็มีผลทางกฎหมายเพียงไม่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีภายในฝ่ายปกครองต่อไปได้นั้น นอกจากนี้ การวินิจฉัยข้อพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทในเบื้องต้น มิใช่การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองอันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจบังคับบัญชา ประกอบกับข้อ ๓๙ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้คู่กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิ



ฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงถือได้ว่ากฎหมายไม่ได้มุ่งหมายให้คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลบังคับผูกพันต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นคู่กรณี ให้จำต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังเช่นข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่เป็นคู่กรณีและอยู่ในบังคับของคำวินิจฉัยดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้นต้องมีคำบังคับของศาลเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่มีผลบังคับแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และสามารถนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๓)

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้คำสั่งใหม่ทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการรังวัดสอบเขตที่ดินไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินให้ถูกต้อง นั้น โดยที่คำขอดังกล่าวเป็นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๖๓)



๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะฟ้องว่า อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม เครื่องหมาย และการทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับ นั้น เมื่อประกาศพิพาททั้งสองฉบับได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงถือได้ว่า วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ วันที่ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ คือ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๒/๒๕๖๓)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่าเป็นผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมเป็นผู้อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบดังกล่าว เมื่อระเบียบฉบับนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และกำหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป กรณีจึงถือว่า



ผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ระบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะต้องนำคดีมาฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๖๗)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ข้อ ๓๘ (๓) ของข้อกำหนดดังกล่าวขัดต่อคำนิยาม “สาธารณูปโภค” และ “บริการสาธารณะ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหรือแก้ไขข้อ ๓๘ (๓) ของข้อกำหนดดังกล่าว เมื่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมจังหวัดนนทบุรีฯ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๐๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยข้อ ๒ ของข้อกำหนดดังกล่าวระบุว่า ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ซื้อที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามลำดับ ดังนั้น เมื่อต่อมาข้อกำหนดฉบับพิพาทมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ย่อมถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องนำคดีมายื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คือ ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๓๐/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนแนวเขตที่ดินแนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี และตำบลบ้านนา ตำบลเมืองเก่า ตำบลปอทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และผู้ฟ้องคดีมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครอง



และทำประโยชน์ในบริเวณที่ดินพิพาทอยู่ก่อนวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กรณีย่อมถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่า งานจัดหาที่ดินและจัดที่ดินอพยพ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ทราบว่าจะเข้าไปสำรวจและรังวัดที่ดินพิพาทในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงความมีอยู่ของพระราชกฤษฎีกาที่พิพาทอย่างช้าที่สุดในวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๑๒/๒๕๖๓)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น เมื่อประกาศกระทรวงฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ประกาศดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดที่ถูกนำตัวมาคุมขังที่ทัณฑสถานหญิงกลางและถูกจัดให้อยู่ในชั้นนักโทษเด็ดขาดชั้นต้องปรับปรุงมากตามประกาศกระทรวงฉบับพิพาทเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงความมีอยู่ของประกาศกระทรวงฉบับพิพาทและอยู่ในบังคับของประกาศตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีย่อมชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓/๒๕๖๓)

(๕) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงภูมิตั้งตามความเป็นจริง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการออกประกาศที่ซ้ำซ้อนและขัดแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการแต่งตั้ง



ศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับพิพาทมีสถานะเป็นกฎที่มีได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือวันที่มีการประกาศโดยวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีจึงต้องให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงกฎนั้นตามความเป็นจริง โดยเมื่อพิจารณาหนังสือ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติการเทียบตำแหน่งวิชาการ “รองศาสตราจารย์” เป็น “รองศาสตราจารย์พิเศษ” ของผู้ฟ้องคดีที่สรุปความได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อขอ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ฟ้องคดีรับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า การเสนอขอ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษของผู้ฟ้องคดี มีปัญหาที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่เป็นไปตามข้อ ๔ ของประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับพิพาท โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ผู้ฟ้องคดีจึงขออนุมัติการเทียบตำแหน่งวิชาการ “รองศาสตราจารย์” เป็น “รองศาสตราจารย์พิเศษ” ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรฉบับพิพาท พร้อมทั้งโต้แย้งว่า ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษขัดแย้งหรือซ้ำซ้อนกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ กรณีย่อมถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดและต้องนำคดีมาขึ้นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดราชการนั้นตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔๐/๒๕๖๖)



๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแพง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำ
ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มิได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องดังกล่าวไว้
โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ ประกอบกับมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อุทธรณ์คำสั่งพิพาท และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงมีหนังสือลงวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ายืนยันตามคำสั่งดังกล่าว
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีให้ไว้
ในคำอุทธรณ์ อันเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว
ในวันใด กรณีย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่
วันส่งหนังสือดังกล่าว คือ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้
ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันนั้น คือ
ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖/๒๕๖๗)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่
พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งให้แก่ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๔๑ ของผู้ฟ้องคดี จากเนื้อที่ ๕๕ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา
เป็น ๔๗ ไร่ ๓๔ ตารางวา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น
คำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี อันเป็น
คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙



ซึ่งการออกคำสั่งพิพาทตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอน และระยะเวลาอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ การอุทธรณ์คำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์ จึงต้องบังคับตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์จึงขยายออกไปอีก สามสิบวันนับแต่วันที่ครบหกสิบวันตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งการขยาย ระยะเวลาการพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีออกไปอีกสามสิบวัน อันเป็นกรณีที่ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมื่อล่วงพ้นกำหนดหกสิบวันแล้ว ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่ขยายออกไป และถือได้ว่าวันที่ ครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายครบตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนด หกสิบวัน คือ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๑ ของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด ซ. และเป็นผู้ได้รับ คະแนนเสี่ยงคัดเลือกให้เป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณา ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำอุทธรณ์ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โต้แย้งคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ กรณีเช่นนี้ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ครบหกสิบวันตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลฟ้องว่า คำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลหนองพยอม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ โดยแก้ไขวันแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จากวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้แย้งถึงความไม่ถูกต้องของคำสั่งดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือปฏิบัติให้เกิดความคับข้องใจต่อตน ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๒๗ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำต้องอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต้องถือตามข้อ ๒๗ และข้อ ๓๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องส่งหนังสือร้องทุกข์ให้แก่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรภายในสามวันทำการนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่



๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขาธิการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตรได้รับหนังสือดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว อันถือเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี และต้องยื่นฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙/๒๕๖๗)**

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ร้องทุกข์เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามลำดับ กรณีจึงถือได้ว่าอย่างช้าที่สุดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์ตามข้อ ๒๔ ของกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนด ๑๒๐ วันดังกล่าว คือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ อย่างไรก็ตาม วันครบกำหนดดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๔๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเราชนะในฐานะผู้ประกอบการฟ้องว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับจากโครงการฯ จำนวน ๘๕๕,๐๖๗ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งตามหนังสือดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการระงับการเข้าร่วมโครงการเราชนะของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งพิพาทต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มิได้มีการแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ อันจะทำให้ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันตามข้อ ๒๒ วรรคสาม ของหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำอุทธรณ์และแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ คือ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี นับแต่วันถัดจากวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คือ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑/๒๕๖๗)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกใบรับแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แก่บริษัท บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่



คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่จัดทำโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ หรือหลักเกณฑ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่นำข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเกี่ยวกับปัญหาจราจร ฝุ่นละอองขนาดเล็ก มลพิษทางอากาศ และการแก้ไขภูมิทัศน์ของโครงการดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณา ขอให้ศาล มีคำพิพากษาเพิกถอนใบรับแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้ อาคาร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้นาง ภ. เป็นตัวแทน ดำเนินการเรื่องร้องเรียน การพัฒนาโครงการอาคารชุดพิพาท ซึ่งนาง ภ. ได้มีหนังสือร้องเรียน ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระบุว่า นาง ภ. เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากหมู่บ้าน ท. หมู่บ้าน ม. และอาคารชุด ม. ร้องเรียนต่อประธาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีโครงการอาคารชุด น. ไม่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นเงื่อนไขในการออกใบรับแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร จึงเห็นได้ว่านาง ภ. ได้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคลอาคารชุด ม. ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านในหมู่บ้าน ม. และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด ม. กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คือ ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอให้ตรวจสอบ การก่อสร้างโครงการอาคารชุด น. และมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบการก่อสร้างโครงการอาคารชุด น. ย่อมต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่วันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ อันเป็นวันหยุดทำการ ของทางราชการ กรณีจึงต้องนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลา คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ นำคดี มาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๕/๒๕๖๖)



๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้แก่นาง บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากบิดา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ดังกล่าว นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบว่าได้มีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นในการไต่สวนประกอบคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเพิ่งทราบว่าได้มีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ให้แก่บุคคลทั้งสองเมื่อประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทได้ทราบเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ว่ามีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่พิพาททั้งสองฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าวเป็นอย่างช้า ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติอนุญาตให้นาง ม. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนาง พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้รับการจัดที่ดินและอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินแปลงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าภายหลังจากนาง ช. เสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ช. และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตัดโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกต้นปาล์มน้ำมัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของตน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ตรวจสอบการถือครองที่ดิน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการใด ๆ กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รู้หรือควรรู้ถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติทั้งสองครั้งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ได้รับจัดที่ดิน และอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นอย่างช้า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องต่อศาล

